

PLNÁ MOC

SMLUVNÍ STRANY

Zmocnitel: Věra Horáčková

Zmocněnec: JUDr. Michal Svoboda

IDENTIFIKACE DOKUMENTU

Datum uzavření: 15. 7. 2026

OBSAH

PLNÁ MOC	str. 3
I. ZMOCNITEL	str. 3
II. ZMOCNĚNEC	str. 3
III. ROZSAH A PŘEDMĚT ZMOCNĚNÍ	str. 3
IV. PLATNOST PLNÉ MOCI	str. 4
V. PROHLÁŠENÍ ZMOCNITELE	str. 4
VI. ÚŘEDNÍ OVĚŘENÍ PODPISU A PRÁVNÍ ÚČINKY VŮČI TŘETÍM STRANÁM ..	str. 5
VII. SANKCE PŘI PŘEKROČENÍ ZMOCNĚNÍ A ZÁKAZ STŘETU ZÁJMŮ	str. 5
VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	str. 5

PLNÁ MOC

Tato plná moc je udělována podle § 441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Datum udělení: 15. 7. 2026

I. ZMOCNITEL

Jméno a příjmení / název: Věra Horáčková

Datum narození / IČO: 11. 11. 1960

Trvalé bydliště / sídlo: Tábořská 22, Praha 4, 140 00

II. ZMOCNĚNEC

Jméno a příjmení / název: JUDr. Michal Svoboda

Datum narození / IČO: 5. 3. 1975

Trvalé bydliště / sídlo: Právnická 3, Praha 1, 110 00

III. ROZSAH A PŘEDMĚT ZMOCNĚNÍ

Zmocnitel tímto zmocňuje zmocněnce, aby ho zastupoval a jeho jménem a na jeho účet jednal v záležitostech:

veškeré právní jednání ve věci převodu, koupě, prodeje, pronájmu nebo jiného nakládání s nemovitou věcí na adrese/v katastrálním území: Tábořská 22, Praha 4, LV č. 1234, k. ú. Nusle, zejména: podpis kupní smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí, nájemní smlouvy, darovací smlouvy; zastupování před katastrem nemovitostí, finančními institucemi a orgány veřejné moci. UPOZORNĚNÍ: Tato plná moc vyžaduje úředně ověřený podpis zmocnitele (notář nebo Czech POINT). Bez ověřeného podpisu nebude akceptována katastrem nemovitostí ani finančními institucemi.

Zmocněnec není oprávněn udělit plnou moc na místo sebe třetí osobě (zákaz substituce).

IV. PLATNOST PLNÉ MOCI

Tato plná moc je platná do jejího výslovného odvolání zmocnitelem.

Plná moc zaniká rovněž smrtí zmocnitele nebo zmocněnce, pokud z povahy věci nevyplyvá něco jiného.

Zmocnitel může plnou moc kdykoli odvolat; odvolání nabývá účinnosti doručením zmocněnci.

V. PROHLÁŠENÍ ZMOCNITELE

Zmocnitel prohlašuje, že:

- a) uděluje tuto plnou moc svobodně, vážně a bez donucení,
- b) je plně způsobilý k právnímu jednání,
- c) si je vědom rozsahu udělených oprávnění a jejich právních důsledků.

Pravost podpisu zmocnitele je ověřena notářem nebo v systému Czech POINT. Úřední ověření podpisu významně zvyšuje použitelnost plné moci vůči třetím osobám; některé instituce však mohou i přesto vyžadovat vlastní formulář nebo splnění dalších podmínek podle zvláštních předpisů či interních pravidel.

d) zmocněnec je povinen jednat s péčí řádného hospodáře a v nejlepším zájmu zmocnitele; o každém právním jednání učiněném v rámci zmocnění je zmocněnec povinen zmocnitele bez zbytečného odkladu informovat.

e) zmocnitel může tuto plnou moc kdykoli písemně odvolat; odvolání je účinné okamžikem, kdy se o něm zmocněnec dozví (§ 448 odst. 1 OZ). Zmocněnec je povinen po odvolání neprodleně vrátit originál plné moci zmocniteli.

VI. ÚŘEDNÍ OVĚŘENÍ PODPISU A PRÁVNÍ ÚČINKY VŮČI TŘETÍM STRANÁM

Úřední ověření podpisu zmocnitele provede notář, kontaktní místo Czech POINT nebo matrika obecního úřadu pověřeného vedením matrik. Ověření je povinné zejména pro: právní jednání týkající se nemovitostí zapisovaných do katastru nemovitostí (§ 6 zák. č. 256/2013 Sb.), zastupování v řízení před soudy a orgány veřejné moci, nakládání s bankovními účty a finančními prostředky.

Originál plné moci uchovává zmocnitel. Zmocněnec je oprávněn předkládat třetím osobám originál nebo úředně ověřenou kopii; po skončení zmocnění nebo na výzvu zmocnitele je povinen originál bez zbytečného odkladu vrátit a všechny své kopie zničit.

Zmocnitel je oprávněn plnou moc kdykoli odvolat; odvolání nabývá účinků vůči zmocněnci dnem doručení a vůči třetím osobám okamžikem, kdy se o něm dozvěděly. Pro vyloučení pochybností doporučujeme oznámit odvolání plné moci písemně i třetím osobám, u kterých byla plná moc dříve uplatněna.

Tato plná moc je sepsána ve dvou stejnopisech; jeden si ponechá zmocnitel, druhý obdrží zmocněnec jako průkazní listinu. Zmocnitel je oprávněn pořídit další úředně ověřené stejnopisy podle potřeby.

VII. SANKCE PŘI PŘEKROČENÍ ZMOCNĚNÍ A ZÁKAZ STŘETU ZÁJMŮ

Zmocněnec nesmí jednat ve věci, ve které je sám stranou nebo má na výsledku přímý či nepřímý zájem (zákaz tzv. self-dealing). Toto omezení neplatí, pokud zmocnitel udělil k takovému jednání předchozí výslovný písemný souhlas s vědomím všech relevantních okolností.

Zmocněnec nesmí udělit substituci (postoupení plné moci na třetí osobu) bez předchozího písemného souhlasu zmocnitele. Pokud substituci udělí v rozporu s tímto ustanovením, odpovídá za jednání substituta jako za své vlastní.

Za škodu způsobenou překročením rozsahu zmocnění nebo nedbalým výkonem plné moci odpovídá zmocněnec zmocniteli za prokazatelně způsobenou škodu (§ 2913 OZ). Při vědomém překročení zmocnění je zmocněnec povinen vrátit přijatá plnění a nahradit zmocniteli vzniklou škodu, včetně účelně vynaložených nákladů na uplatnění práv.

Překročil-li zmocněnec rozsah zmocnění, není přesah pro zmocnitele závazný, ledaže jej zmocnitel dodatečně schválí (§ 440 OZ). Třetí osoba, která jednala se zmocněncem v dobré víře, má nárok na náhradu prokazatelné škody vůči zmocněnci.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato listina se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Plná moc nabývá účinnosti podpisem zmocnitele a zaniká splněním zmocnění, uplynutím doby, odvoláním zmocnitelem nebo smrtí některé ze stran (§ 448 OZ).

Zmocnitel může tuto plnou moc kdykoli písemně odvolat doručením odvolání zmocněnci. Odvolání je účinné okamžikem, kdy se o něm zmocněnec dozví.

Omezení nebo rozšíření rozsahu zmocnění je platné pouze písemnou formou.

Neplatnost jednotlivého ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem udělení a plnění zmocnění.

IX. PODPISY

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem):

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem):

(vlastnoruční podpis)

ZMOCNITEL

(vlastnoruční podpis)

ZMOCNĚNEC

Smlouva nabývá platnosti podpisem zmocnitele a zmocněnce. Je-li podepisována elektronicky, platí přiměřeně nařízení EU č. 910/2014 (eIDAS).

PŘÍLOHA K DOKUMENTU – PRŮVODNÍ POKYNY

PRŮVODNÍ POKYNY K PODPISU A ARCHIVACI

Tento dokument obsahuje doporučený postup pro správné podepsání, ověření a archivaci vaší smlouvy.

1. PŘÍPRAVA PŘED PODPISEM

- Pečlivě přečtěte celý text smlouvy včetně příloh.
- Ověřte správnost všech údajů: jména, adresy, částky, data.
- Přílohy (předávací protokol apod.) připravte k podpisu současně se smlouvou.
- Zajistěte, aby obě strany měly dostatek času na prostudování dokumentu.

2. PODPIS

- Smlouvu podepisujte v minimálně dvou vyhotoveních — po jednom pro každou stranu.
- Podpis umísťte na vyhrazené podpisové řádky na konci smlouvy.
- Použijte trvanlivý inkoust (kuličkové pero).
- U vícestránkových smluv doporučujeme parafovat každou stranu.
- Datum a místo podpisu vyplňte v den skutečného podpisu.

3. ÚŘEDNÍ OVĚŘENÍ (VOLITELNÉ)

- U smluv s vyšší hodnotou (nad 50 000 Kč) zvažte ověření podpisů na Czech POINTu nebo u notáře.
- Ověření zvyšuje důkazní hodnotu dokumentu. Cena: přibližně 30 Kč za podpis na Czech POINTu.

4. ARCHIVACE

- Originál uchovejte po celou dobu platnosti smlouvy a nejméně 3 roky po jejím skončení (§ 629 OZ).
- Poříděte si digitální zálohu (scan nebo fotografie).

5. ELEKTRONICKÝ PODPIS

- Smlouvu lze podepsat elektronicky dle nařízení EU č. 910/2014 (eIDAS) a zák. č. 297/2016 Sb.
- Kvalifikovaný elektronický podpis (QES) má účinky vlastnoručního podpisu; je plně uznáván soudy i orgány EU.
- Zaručený elektronický podpis (AES) je platný, avšak jeho důkazní síla v případě sporu je nižší než u QES.
- Poskytovatelé: Signi.cz, iSmlouva.cz, DocuSign, Adobe Sign — ověřte soulad s eIDAS.
- Smlouvy vyžadující notářsky ověřený podpis (nemovitosti, katastrální vklad) je elektronicky možné uzavřít pouze s QES.

6. ZVLÁŠTNÍ POKYNY PRO PLNou MOC

- U nemovitostí, soudních řízení a bank musí být podpis zmocnitele úředně ověřen.
- Originál si ponechá zmocnitel; zmocněnec předkládá ověřenou kopii.
- Odvolání plné moci oznamte písemně zmocněnci i třetím osobám, kde byla použita.

PŘÍLOHA K DOKUMENTU – KONTROLNÍ SEZNAM**KONTROLNÍ SEZNAM PŘED PODPISEM**

Před podpisem smlouvy ověřte každý z níže uvedených bodů:

- Jména a příjmení všech smluvních stran jsou správně uvedena
- Adresy trvalého bydliště / sídla jsou aktuální
- Data narození / IČO jsou bez překlepů
- Předmět smlouvy je jasně a jednoznačně vymezen
- Finanční podmínky (cena, nájem, mzda) odpovídají dohodě stran
- Datum účinnosti smlouvy je správné
- Doba trvání a výpovědní podmínky odpovídají dohodě
- Platební podmínky jsou jasné a úplné
- Práva a povinnosti obou stran jsou vyvážená
- Smluvní pokuty jsou přiměřené a nepřekračují zákonné limity
- Způsob řešení sporů je uveden
- Smlouva neobsahuje nevyplněná pole
- Počet vyhotovení odpovídá počtu smluvních stran
- Veškeré přílohy jsou přiloženy a kompletní

SPECIFICKY PRO PLNOU MOC:

- Rozsah zmocnění je věcně vymezen (žádné „ve všech věcech“)
- Podpis zmocnitele je úředně ověřen (nemovitosti, soudy, banky)
- Doba platnosti plné moci je uvedena, je-li omezená
- Zmocněnec přijal plnou moc (vlastnoručním podpisem nebo akceptací)